

병원체자원 분양 협약서

「병원체자원의 수집·관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제14조제1항, 같은 법 시행령 제10조제4항에 따른 병원체자원의 분양에 대하여 다음과 같이 협약합니다.

승인번호	(분양신청 회신 공문의 문서번호 작성)					
신청자	성명		부서 및 직위		유선전화 휴대전화 전자우편	

신 청 내 용					
과제명					
이용기간					
사용목적	[] 백신 및 치료제 연구 [] 진단기술 연구 [] 기초연구(기전 및 기능 연구 등) [] 제품개발 연구 [] 교육 [] 정도관리 [] 상업적 목적 [] 기타 (구체적으로 기술해 주세요)				
신청내용	No.	병원체자원명	자원번호 (NCCP No.)	자원종류	수량
협약 내용	1. 본 협약서에 정의되는 “병원체자원”은 아래를 포함합니다. (1) 병원체 자체와 자손병원체(progenies), (2) 변형되지 않은 파생물(핵산, 단백질, 불활성화된 병원체 등 생물학적 공정을 통한 변형을 거치지 않은 병원체). 2. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 분양신청서 및 관리·활용 계획서에 따라 분양받은 자원을 사용하여야 하며, 변경 사항이 있는 경우 사전에 국립보건연구원장의 분양 변경 승인을 받거나 (또는) 분양 변경 신고를 해야 합니다. 3. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 분양받은 자원을 병원체 자원의 안전관리기준에 따라 취급해야 합니다. 4. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양 승인을 받은 자는 분양받은 병원체자원이 국가의 자산임을 인식해야 하며 분양받은 자원에 대해서는 지식재산권이나 기타 어떠한 권리도 주장할 수 없습니다. 5. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 분양받은 자원을 제3자에게 제공하거나 이전 또는 재분양할 수 없습니다. 6. 분양 병원체자원을 이용하여 제품을 생산하여 판매할 경우에는 제품명, 미생물 이용 방법 등을 국가병원체자원은행에 사전고지 합니다. 또한 국가병원체자원은행 NCCP 번호 또는 병원체자원명이 제품이나 인쇄물 등 상업적 홍보자료에 포함될 때에는 반드시 사전 허가를 받습니다. 7. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 분양받은 자원을 활용한 결과를 발표하고자 할 경우에는 자원번호를 포함한 사사를 아래와 같이 명기하고, 국가병원체자원은행 또는 분야별병원체자원전문은행에서 취득하였다는 사실을 명기하여야 합니다. 또한, 연구 결과가 발표된 날로부터 3개월 이내에 그 증빙 자료를 병원체자원은행에 제출하여야 합니다. ※ 단, 활용한 자원이 국외기관에서 확보된 자원(분양정보지에 명기)일 경우 사사 표기 시 해당 자원의 국외기관 자원번호를 병기하여야 함 - 국문 사사 표기 방법 : 본 연구는 질병관리청 국립보건연구원 국가병원체자원은행 또는 ○○ 병원체자원전문은행에서 제공한 병원체자원(NCCP 00000, 국외기관 자원번호*)을 이용하여 수행함. * 국외기관 확보 자원인 경우에 한함				

(뒤쪽)

- 영문 사사 표기 방법 : The pathogen resources (NCCP 00000, International Exchange Resource No.0000*) for this study were provided by the National Culture Collection for Pathogens, National Institute of Health or the 000 Specialized Pathogen Resources Bank.

* Applicable only to resources acquired from foreign institutions.

8. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 해당 자원을 활용한 결과로 특허나 기타 지식재산권을 취득하기 위해서는 사전에 자원을 분양받은 은행과 협의를 하여야 합니다.
9. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 분양받은 자원에 대한 안전성, 자원명, 자료의 정확성, 유전적 순수성, 자원 사용 등에서 일어나는 어떤 피해도 자원을 분양받은 은행에 책임을 물을 수 없으며 자국의 방역, 생물안전성 규범에 따라야 합니다.
10. 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자는 거짓이나 부정한 방법으로 분양승인을 받거나 분양변경승인을 받지 아니하고 용도 등 승인받은 사항을 변경하거나 안전관리기준을 준수하지 아니하면 「병원체자원법」 제31조제1항에 따라 처벌받을 수 있습니다.
11. 위의 사항에 대하여 합의하고 그 외의 사항에 대한 해석 또는 내용의 변경 등에 관해서는 아래 당사자가 협의하여 결정할 것을 약속합니다.

※ 구체적인 협약서 내용의 추가는 은행과 법 제14조제1항에 따라 병원체자원의 분양승인을 받은 자가 협의하여 작성합니다.

협약일 : 년 월 일
신청자 : (서명 또는 인)

협약일 : 년 월 일
○ ○ 은행장 : (서명 또는 인)